大鹏新区葵涌办事处葵新社区“6·11”物体打击事故调查报告

2022年6月11日上午9时许，葵涌办事处金葵小区八巷4号发生一起室内拆除隔墙倒塌物体打击事故，造成1人死亡。事发后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，大鹏新区管委会授权大鹏新区应急管理局牵头，成立由大鹏新区住房和建设局、政法办公室、总工会、市公安局大鹏分局以及葵涌办事处等单位有关人员组成的事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，现场勘察8次，组织询问14次，询问证人11人，形成14份笔录材料，出具司法鉴定报告1份，勘察技术分析报告1份，现已调查完毕。根据现有证据材料，调查组认定葵涌办事处葵新社区“6·11”物体打击事故属于一般生产安全责任事故。具体情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

1.金葵小区八巷4号室内装修工程。该工程位于大鹏新区葵涌办事处金葵小区八巷4号，施工面积为200㎡。发包方为黄雨萍,施工方为刘道良(使用深圳市高科利建设集团有限公司资质),施工内容为墙体拆除、地面瓷砖拆除、铺设瓷砖、水电改造、墙体乳胶漆粉刷等，工程造价为人民币26万元，见图1。



图1　事发地点：金葵小区八巷4号及楼栋外部情况

2.涉事工程备案情况。黄雨萍将该工程委托给刘道良进行装修作业。刘道良为顺利通过社区小散工程备案，擅自使用深圳市高科利建设集团有限公司的资质材料，并与黄雨萍签订简单备案合同。2022年5月26日，葵新社区通过该小散工程备案资料审核。2022年6月2日，新区小散工程管理系统通过备案。2022年6月7日，施工方正式进场施工。

（二）涉事相关单位和人员

1.刘道良，男，43岁，安徽省望江县人，身份证号：340**********13，初中毕业，施工项目负责人，全面负责施工队伍安全及质量管理，事故发生时不在施工现场。

2.黄雨萍（黄水娣的女儿），女，62岁，广东省深圳市人，身份证号：440*********21，系金葵小区八巷4号业主黄水娣的委托代理人，社区备案合同显示其为金葵小区八巷4号室内装修工程发包方，事故发生时不在施工现场。

3.李继宣（死者），男，54岁，重庆市开州区人，身份证号：512*********30，小学毕业，散工，事故发生时在一楼卫生间旁边的卧室内负责墙体拆除工作。

4.谭立宣，男，49岁，重庆市开州区人，身份证号：512*********37，初中毕业，施工项目现场负责人和散工，事故发生时在一楼客厅清运建筑垃圾，未目睹墙体倒塌过程。

5.李继培，男，55岁，重庆市开州区人，身份证号：512*********35，小学毕业，散工，事故发生时在一楼客厅旁边负责墙体拆除工作，本人没有与李继宣（死者）在同一个区域拆墙，未目睹墙体倒塌过程。

6.郭江，男，32岁，重庆市开州区人，身份证号：500**********77，初中毕业，散工，事故发生时在一楼客厅清运建筑垃圾，未目睹墙体倒塌过程。

7.李继兵，男，49岁，重庆市开州区人，身份证号：512*********36，初中毕业，散工，事故发生时在一楼客厅清运建筑垃圾，未目睹墙体倒塌过程。

8.郭其俭，男，49岁，重庆市开州区人，身份证号：512*********36，初中毕业，散工，事故发生时在一楼客厅清运建筑

垃圾，未目睹墙体倒塌过程。

9.徐成中，男，44岁，四川省达州市人，身份证号：513**********11，自述以前参与另一个项目的投标时，将深圳市高科利建设集团有限公司资质资料保存下来。在本次装修工程中未经过深圳市高科利建设集团有限公司授权，私自将该公司资质材料借给刘道良用于社区小散工程备案。

10.深圳市高科利建设集团有限公司（以下简称：高科利公司），成立于1994年5月6日；法定代表人：林坚仁；统一社会信用代码：91*********75M；注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道湖景社区笋岗东路1002号宝安广场B座B-1001；经营范围：建筑材料的购销；建筑工程信息咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；土砂石的销售；园林绿化工程；清洁服务；土石方工程；建筑工程劳务分包；水利水电工程的施工；机械租赁（不含融资租赁）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务；物业管理（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：土石方运输；房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、地基与基础工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、机电工程施工总承包叁级、施工劳务不分等级。本次事故中未将资质材料授权给刘道良使用。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故经过

2022年6月11日上午9时许，李继宣（死者）与李继培在金葵小区八巷4号一楼室内进行墙体拆除作业，李继宣（死者）拆除目标为一楼卧室内的一面墙体，李继培拆除目标为一楼卫生间内的一面墙体。谭立宣、李继兵、郭其俭、郭江在一楼客厅进行垃圾清运工作。李继宣（死者）进行墙体拆除时，使用铁锤敲击墙体下部，敲击后整面墙体坍塌，上部墙体压至李继宣（死者）胸腹部。谭立宣、李继培、李继兵、郭其俭、郭江在听见墙体倒塌声响后迅速进入屋内查看情况，发现李继宣（死者）靠墙坐在地上，倒塌的墙体将他胸部以下全部压住。

（二）事故救援及现场处置情况

李继培、李继兵、谭立宣、郭江抬起墙体，郭其俭从腋下将李继宣（死者）抬起，并将其移动到另一面之前拆除的墙体上。谭立宣立即拨打120急救电话，并拨打施工项目负责人刘道良电话，告知其施工现场有工人在拆墙作业时被倒塌墙体砸伤。同时，谭立宣、郭其俭和李继兵掐李继宣（死者）的人中和虎口施救，约10分钟后120救护车赶到，经医护人员现场抢救无效死亡。

接到事故报告后，大鹏新区领导，大鹏新区应急管理局、大鹏新区住房和建设局、大鹏公安分局、葵涌办事处及葵新社区等部门相关人员立即赶赴事发现场进行现场勘察、封存事故相关设施设备，并成立事故调查组，妥善处理善后事宜。

（三）事故现场相关情况

1. 涉事工程总体施工情况。该装修工程共涉及四层楼，事发前的主要施工内容是拆除房屋内现有隔墙。施工班组在施工前未编制隔墙拆除方案，现场拆除的工具主要是电镐和铁锤。为方便隔墙拆除后的建筑垃圾清运，施工班组在每层楼的楼板上均凿开一个孔洞，当拆除完当前楼层的隔墙后，将建筑废弃物从孔洞中倾往下一层，事发前二楼、三楼的隔墙已基本拆除完毕，四楼的隔墙还有部分未拆除，事发当天正在拆除一楼的隔墙。事发时二楼的楼板上还遗留了一部分建筑废弃物未清理，一楼客厅区域遗留了大量的建筑废弃物。详见图 2。







图 2　涉事工程各楼层施工情况

2. 涉事工程一楼施工情况。涉事楼栋的一楼为方形结构，长 10. 3m、宽 8. 3m、高 3. 4m。进门正对的为走廊和餐厅，左侧为客厅，左前方为卧室和厕所，右侧为楼梯间，右前方为厨房。当天的施工安排为：李继培负责拆除走廊与厕所之间的内隔墙 1，李继宣（死者）负责拆除厕所与卧室之间的内隔墙 2 和卧室走廊与卧室之间的内隔墙 3，谭立宣及其余 3 人负责清运客厅区域的建筑废弃物。详见图 3。

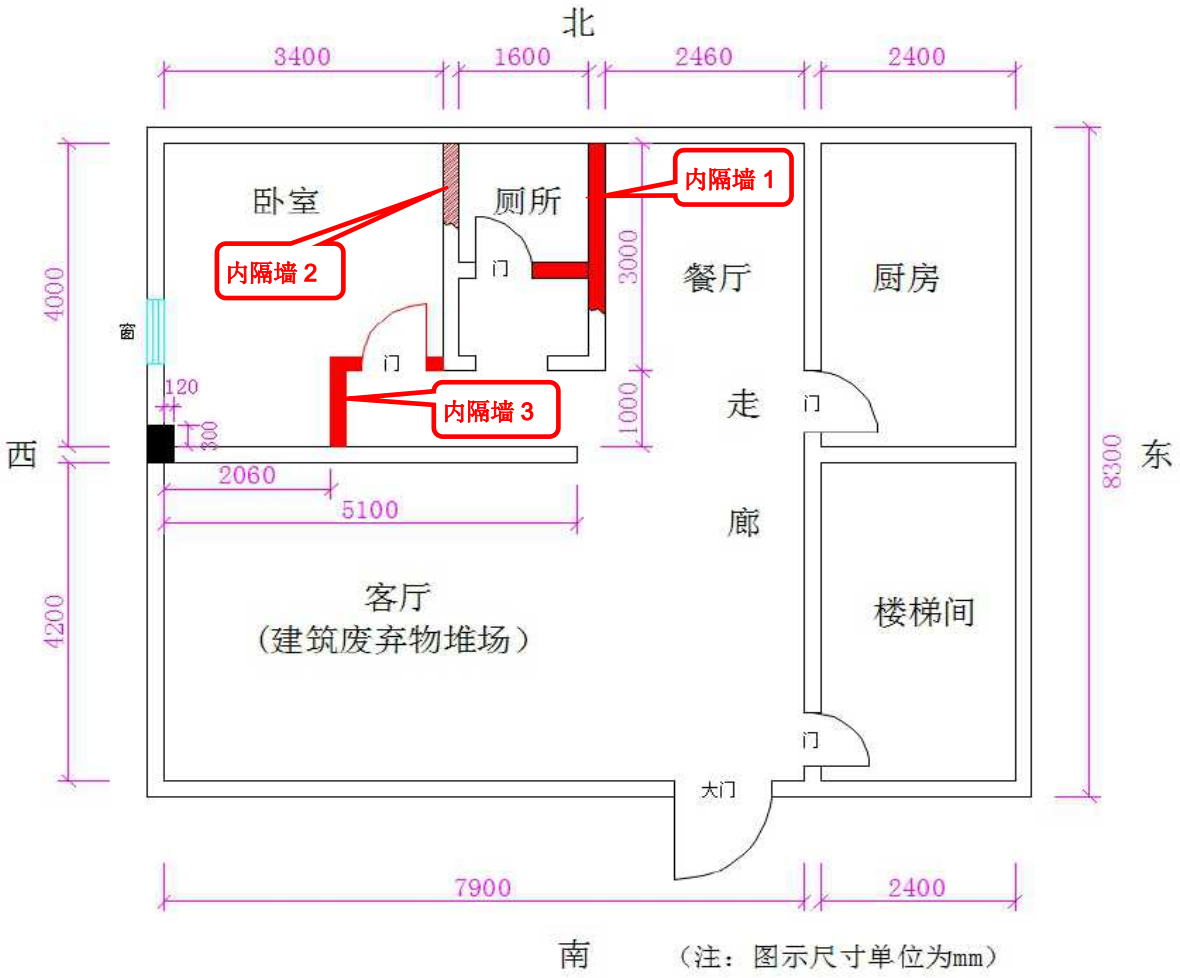


图 3　一楼内部平面示意图

3. 涉事工程一楼隔墙拆除情况。经现场勘察，事发时内隔墙 1 已拆除 2.5m 长，剩余靠客厅侧还有长边长 0.7m，短边宽 0.5m，高度约 2.7m 的 L 形墙体未拆除，其顶部与楼板连接处已拆除，地上拆除后的墙体砖块尺寸较小，大小较为均匀（见图 4-1）。内隔墙 2 底部有 2 米被“掏根”拆除（见图 4-2）。

卧室内净高为 3.4m，内隔墙 3 从根部约 0.25m 处水平整齐断裂，断裂处有一把电镐，电镐的钻头贯穿墙体根部，整个墙体倒向卧室内摔断成三部分，分别为墙体 A，墙体 B 和墙体 C（见

图 4-3、图 4-4），其中墙体 A 为 L 型，长边尺寸为 1.5m × 1.2m × 0.2m，靠北侧短边尺寸为 1.5m × 0.2m × 0.3m；墙体 B 尺寸 1.05m × 1.2m × 0.2m；墙体 C 尺寸为 1.05m × 1.1m × 0.2m。墙体 A 靠北侧短边墙体的断口处有明显的电镐冲击痕迹，墙体 B 和墙体 C 靠西侧顶部有一排高约 0.2 米的顶砖，由标准尺寸的红砖倾斜砌筑而成。墙体 C 底部有宽约 0.8 米的墙体截面较光滑，有抹灰及锚固痕迹（见图 4-5）。

卧室内西北角有一把型号为 Z1G-LW-90B 的雷王牌电镐，额定电压为 220V，功率为 3000W，旁边有一把长 1.2m 的塑料手柄大铁锤（见图 4-6）。卧室西侧墙体上有一扇宽 0.85m，高 1.05m 的双开门窗户，窗台往下位置有一块长 0.67m，高 0.35m 的倒三角形状的破损，有明显的撞击痕迹，撞击点呈竖长形状。撞击点墙体外侧的瓷砖脱落，墙外的窗台变形，痕迹较新（见图 4-7）。

根据现场勘察，内隔墙 3 为 L 形，其周边墙体连接处无锚固连接措施（见图 4-8）。

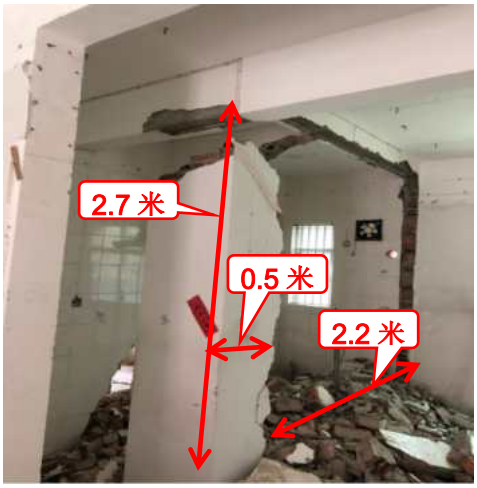


图 4-1　内隔墙 1 拆除情况



图 4-2　内隔墙 2“掏根”拆除情况

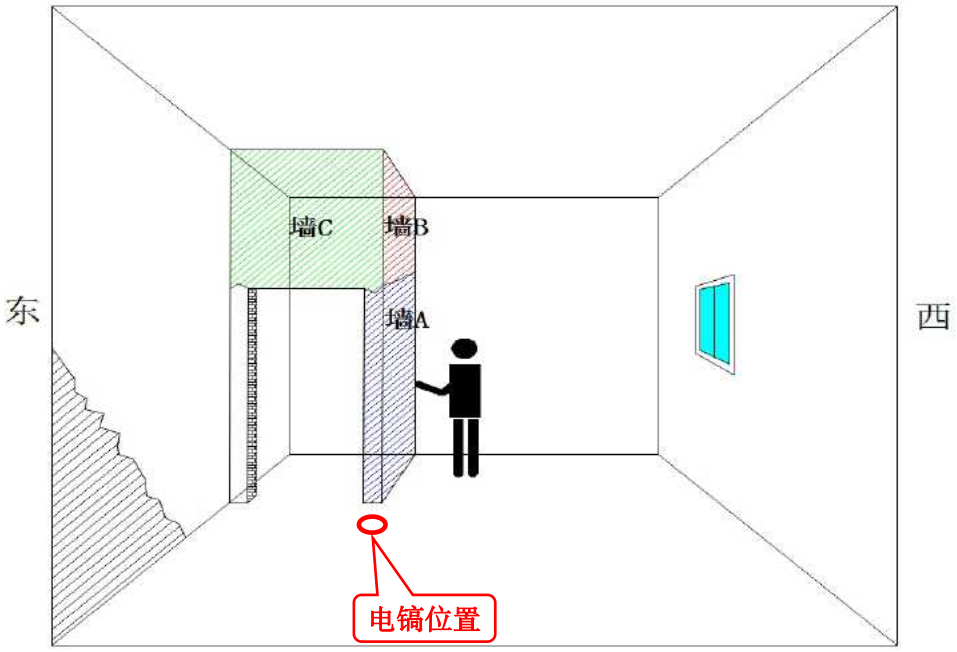


图 4-3　内隔墙 3 拆除前各断裂墙体位置关系示意图

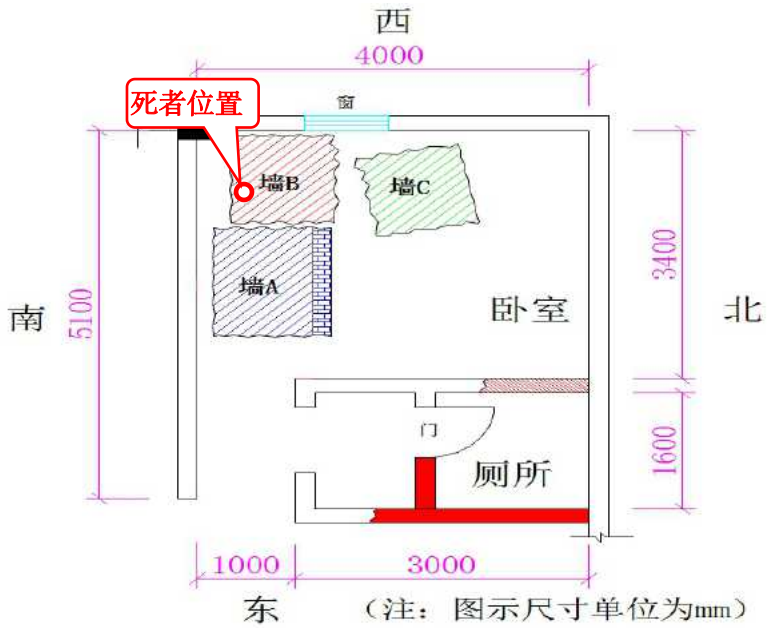


图 4-4　内隔墙 3 拆除后各断裂墙体位置关系示意图

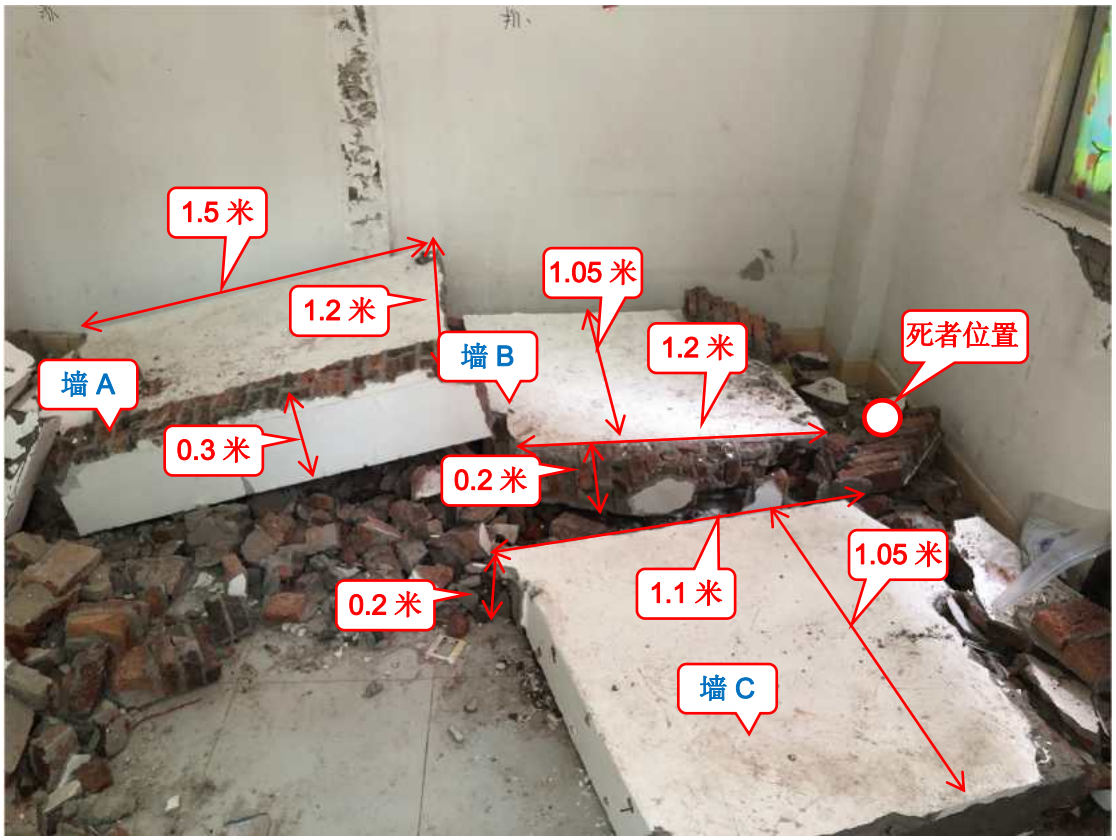


图 4-5　内隔墙 3 拆除后各断裂墙体位置关系、尺寸及死者位置




图 4-6　卧室内两把电镐、铁锤位置及内隔墙 3 根部断裂情况




图 4-7　卧室内窗台下沿破损情况




图 4-8　室外卧室窗台下沿破损情况、内隔墙 3 与各墙面连接情况

三、事故造成人员伤亡及经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成 1 人死亡，即李继宣（死者）死亡。

（二）事故造成的经济损失

事故造成直接经济损失人民币 90 万元。

四、事发原因和性质认定

（一）直接原因

死者安全生产意识淡薄，墙体拆除前未能充分了解拆除墙体与周边墙体连接形式，未根据《深圳市小散工程安全生产指引》要求按照从上往下的原则进行拆除，直接用电镐破坏墙体根部，最终墙体失稳发生倾倒，死者因躲避不及，而被坍塌墙体撞击挤压致死。

（二）间接原因

1.工人在墙体拆除前，施工方未能根据现场实际情况及墙体结构制定安全可靠的拆除方案。

2.施工方安全隐患排查不到位，施工过程中未能发现隔墙存在整体倒塌的安全隐患。

3.施工方在墙体拆除过程中，未及时对工人进行技术交底、安全交底，未对工人进行安全培训和教育，未安排专人进行监护，未能及时识别墙体失稳的风险前兆。

4.发包方未依法将小散工程委托给具备相应合规资质的生产经营单位进行施工；未依法履行安全生产统一协调、管理职责，督促施工方严格落实小散工程安全生产法律法规和相关技术标准。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关职能部门履职情况

2022年5月26日，葵新社区通过该小散工程备案资料审核。2022年5月30日，葵新社区通过微信群通知葵涌办事处第三方巡查单位进行安全交底。2022年6月1日，葵涌办事处第三方巡查单位与业主及施工单位负责人共同进行安全交底，交底内容包括临时用电、物体打击、人工拆除作业等注意事项。2022年6月2日，新区小散工程管理系统通过备案。2022年6月7日，葵新社区工作人员前往现场就安全施工进行检查。2022年6月

11日，事故发生，工人李继宣（死者）死亡。

六、事故责任认定及处理意见

（一）李继宣（死者），安全意识淡薄，忽视安全，违规冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）刘道良（工程项目负责人），安全管理职责履行不到位，其在不具备装修资质的情况下承揽工程，未制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对项目安全生产工作督促检查不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项的规定，对事故负有领导责任。建议大鹏新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对其进行处罚。同时鉴于其行为涉嫌重大责任事故罪，建议市公安局大鹏分局对其立案侦查。

（三）谭立宣（现场负责人和散工），未依法履行安全生产管理职责，未组织本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，未及时制止和纠正工人违反操作规程的行为；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（六）项的规定。建议大鹏新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚。同时鉴于其行为涉嫌重大责任事故罪，建议市公安局大鹏分局对其立案侦查。

（四）黄雨萍（发包方），未依法将小散工程委托给具备相应资质的生产经营单位进行施工，未依法履行发包方安全生产主体责任，督促承包方严格落实小散工程安全生产要求，制定科学合理的施工方案并按方案施工。鉴于施工方冒用他人资质进行承包，黄雨萍主观过错较小，且在事故发生后积极配合对死者家属进行妥善处置，积极承担赔偿责任，建议葵涌办事处对其进行批评教育。

（五）徐成中，未经过深圳市高科利建设集团有限公司授权，私自将该公司资质材料交给刘道良用于承揽工程的行为，涉嫌违反《中华人民共和国建筑法》第六十五条第三款的规定，建议新区住房和建设局对其进行处理。

（六）深圳市高科利建设集团有限公司，对资质材料管理工作缺乏足够的认识，相关资料没有妥善保存，致使公司营业执照等资料泄露，被他人随意使用。建议新区住房和建设局对该公司加强警示教育。

七、事故防范措施建议

（一）严格落实小散工程安全生产主体责任

各行业要深刻汲取此次事故教训，严格落实生产单位安全生产主体责任，把保护从业人员的生命安全放在首位，绝不能以牺牲作业人员生命为代价换取经济效益。要认真落实小散工程及安全生产等相关法律法规的规定，保障安全生产投入，完善作业现场专人监管体系，明确安全生产工作职责，建立健全小散工程各

项安全生产制度并保证落到实处，要加强作业现场的安全检查和隐患排查治理，坚决制止和纠正违章作业的行为。

（二）加强安全生产教育培训工作

对作业人员进行安全教育是安全管理的一项最基本工作，也是确保安全生产的前提条件。只有加强安全教育培训，不断强化作业人员安全意识，增强相关人员防范意识，才能筑起牢固的安全生产思想防线，从根本上防范化解安全生产中存在的风险。必须牢固树立“安全培训不到位就是重大隐患”的理念，要组织本行业小散工程相关建设单位、承接单位建立健全安全生产教育和培训机制，落实培训教育工作。

（三）加强作业现场安全管理工作

为增强小散工程事故防范能力，有效降压事故，负有小散工程安全生产监督管理职责的部门应督促建设单位、施工单位加强小散工程施工现场安全管理。督促施工单位按要求配备专人负责施工或作业现场安全管理工作，及时排查消除事故隐患，纠正施工作业人员的违法违规行为，支持鼓励建设单位委托监理单位对小散工程进行工程监理。

（四）工程承包发包需审慎

作为工程发包方，要提高思想认识，严格审查承包方资质，不得将工程发包给不具备安全生产条件的公司或个人；同时要与承包方签订专门的安全生产管理协议，并加强对承包方的安全生产工作统一协调和管理，督促其严格遵守施工方案进行施工。

作为工程承包方，更要汲取事故教训，不准许在不具备安全生产条件的情况下从事生产经营活动，更不能安排不具备相应资质或不具有相关业务能力的人员上岗作业。

（五）全面抓好小散工程安全监管

负有小散工程安全生产监督管理职责的部门应持续加强小散工程监管力度，防止和减少安全事故发生。一是相关行业主管部门根据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，依各自职责分工加强各自行业领域小散工程安全生产监督管理。住房建设、交通运输、水务等部门根据职责分工，统筹协调和加强指导本行业领域内相关小散工程安全生产监督管理工作；二是建立健全辖区各社区工作站、基础网格员队伍和物业服务企业履职长效管理机制，壮大小散工程安全生产管理力量。三是应进一步细化完善小散工程安全生产纳管工作机制。从备案、培训、巡查、监理、智慧监管、执法、考评及约谈督办等机制入手，尤其备案、执法等环节应进一步加强监管，严惩各类违法违规行为，遏制小散工程事故多发态势。

（六）加强证件材料管理

各建设单位、施工单位要提高思想认识，建立健全证照材料管理制度，防止证照材料因管理不善被窃或外泄等情况的发生。小散工程备案受理单位要加强审查意识，严格按照备案流程对施工单位资质材料进行完整性、合规性审核，严禁不符合施工资质

的单位通过备案审批。行业监管部门要加大对建设单位、施工单位的宣传力度，提高其证照材料保管意识。